ПОШАГОВЫЕ РЕШЕНИЯ · БЕСПЛАТНАЯ ПАМЯТКА

# Первый час после жалобы правообладателя на Wildberries

В первый час важно зафиксировать факты и ничего не испортить. Ответ вы напишете позже, когда соберёте документы.

## Что сделать сразу

1. Откройте в кабинете продавца раздел с обращениями правообладателей и прочитайте жалобу целиком, включая вложения.
2. Сделайте скриншоты: текст жалобы, дата и время поступления, номер обращения, данные заявителя, срок на ответ, список затронутых артикулов.
3. Выпишите четыре вещи: кто заявитель, на какой объект он ссылается (товарный знак, фото, дизайн, патент), номер свидетельства, чего он требует.
4. Сохраните текущее состояние карточки: скриншоты всех фото, названия, описания, характеристик.
5. Выгрузите отчёты о продажах по спорным артикулам с первой продажи. Они понадобятся и для ответа, и для расчёта убытков.
6. Поставьте себе внутренний срок: ответ уходит не позже чем через три дня, даже если площадка даёт больше.

## Чего не делать

- ✕ **Не платите заявителю за отзыв жалобы.** Перевод не обязывает его отозвать жалобу и не мешает подать новую.
- ✕ **Не переписывайтесь с заявителем без плана.** Фраза вроде «мы не знали» может оказаться в его следующей жалобе. Если требуют деньги, сохраняйте переписку.
- ✕ **Не правьте карточку в панике.** Удаление спорного слова или фото до ответа выглядит как признание.
- ✕ **Не отвечайте эмоциями.** «Мы честные продавцы» не является доводом: оцениваются нормы и документы.
- ✕ **Не создавайте дубль карточки.** Повторная публикация может привести к более жёстким мерам.
- ✕ **Не отправляйте ответ без вложений.** Утверждение без документа приравнивается к его отсутствию.

> **Почему так.** Маркетплейс в этом споре не судья, а информационный посредник (п. 3 ст. 1253.1 ГК РФ): при сомнении ему безопаснее скрыть карточку. Ваш ответ должен снять сомнение за две минуты чтения: один довод, одна норма, документы по списку.

**Что дальше: определить тип жалобы, проверить заявителя в ФИПС, собрать документы и ответить по шаблону.**

Полный алгоритм с семью шаблонами ответов и претензией: **poshagovo.github.io**

Памятка носит информационный характер и не является юридической консультацией. Сроки и порядок сверяйте с обращением и действующей офертой площадки. Проект не связан с Wildberries. Памятку можно свободно пересылать.